

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 461/2538	อัยการเชียงใหม่	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย วสันต์ ยามะสัก กับพวก	โจทก์
	นาย ปรีชา อังคปรีชาเศรษฐ กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 358

จำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินเกิดเหตุย่อมมีสิทธิรื้อถอนทรัพย์สินของโจทก์
ร่วมที่นำเข้ามาไว้ในที่ดินของจำเลยโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมายอันเป็นการขัดขวาง
การใช้สิทธิของจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1336เมื่อจำเลย
ใช้สิทธิของเจ้าของทรัพย์สินตามสมควรแก่พฤติการณ์จำเลยไม่มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา358

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2533 เวลากลางวัน จำเลยทั้งสองกับพวก
อีกคนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ได้ร่วมกันใช้รถแทรกเตอร์ 1 คัน ไถทำลายต้น
มันแกวอายุประมาณ 3 เดือนให้ผลแล้วของนายวสันต์ ยามะสัก นายสี ยาวุฒิ นาย
สมพงษ์ ปาวิณนายชาญณรงค์ เสน่ห์ล้ำ และนายสมศักดิ์ กาวิณจันทร์ผู้เสียหาย ซึ่ง
เป็นกสิกรมีอาชีพทำไร่มันแกวโดยต้นมันแกวดังกล่าวปลูกอยู่ในเนื้อที่ทั้งหมด
ประมาณ 8 ไร่ ทำให้ผู้เสียหายทั้งห้าได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงินจำนวน 62,000
บาท จำเลยทั้งสองกับพวกยังได้ร่วมกันใช้รถแทรกเตอร์ดังกล่าว ไถทำลายบ้านพัก3

หลัง เสาร์วัน 122 ต้น ลวดหนามล้อมรั้ว 120 ขดของผู้เสียหายทั้งห้าที่สร้างขึ้นไว้ เพื่อดูแลรักษาต้นไม้แนวดังกล่าวคิดเป็นค่าเสียหายจำนวน 36,900 บาท ขอให้ ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358, 359, 33, 83 ตรีของกลาง

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ ปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณานายวสันต์ ยามะลัก นายสี ยาวุฒินายสมศักดิ์ กาวินจันทร์ นายสมพงษ์ ปาวัน และนายชาญณรงค์เสนหล้า ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็น โจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 359(4) ให้จำคุก 6 เดือน และ ปรับ 10,000 บาทพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดี ประกอบกับไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน เห็นสมควรให้โอกาส จำเลยที่ 1ได้กลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไป โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี โดยกำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติจำเลยที่ 1 โดยให้รายงานตัวต่อพนักงานคุม ประพฤติทุก 2 เดือน เป็นเวลา 1 ปีห้ามจำเลยที่ 1 เข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของ โจทก์รวมทั้งห้า อันจะนำไปสู่การกระทำความผิดในลักษณะเดียวกับคดีนี้อีกตรีของ กลาง ให้ยกฟ้องโจทก์ สำหรับจำเลยที่ 2

จำเลย ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ด้วย นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ โจทก์ร่วม ทั้ง ห้า ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าตามวันเวลาที่เกิดเหตุตามฟ้อง โจทก์รวมทั้งห้าปลูกกระดือบ 3 หลังราคาหลังละ 2,000-3,000 บาท ล้อมรั้วลวดหนามและเป็นเจ้าของต้นมันแกวในที่ดินเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 ได้ใช้รถแทรกเตอร์ไถที่ดินเป็นเหตุให้ต้นมันแกว กระดือบ และรั้วหนามได้รับความเสียหายพยานหลักฐานจำเลยที่ 1 จึงมีน้ำหนักและเหตุผลดีกว่าพยานโจทก์และโจทก์รวมทั้งห้า ฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 จึงมีสิทธิที่จะใช้สอยและติดตามเอาคืนที่ดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 จำเลยที่ 1 เบิกความว่า ที่ดิน น.ส. 3 ก. เลขที่ 669 และ 701 รวม 2 แปลงมีเนื้อที่รวม 110 ไร่ ตามเอกสารหมาย ล.10 และ ล.11 เมื่อจำเลยที่ 1 ได้มาแล้วได้นำที่ดินดังกล่าวดำเนินการจัดสรรเพื่อขายในลักษณะสวนเกษตร โดยเจ้าของที่ดินเดิมแบ่งที่ดินออกเป็นแปลงย่อยไว้แล้วตามเอกสารหมาย ล.12 และหลังจากจำเลยที่ 1 ได้รับโอนที่ดินทั้งสองแปลงมาแล้ว ก็ได้นำที่ดินดังกล่าวให้ผู้อื่นเช่าโดยมีนายมนัสเป็นผู้ดูแล จำเลยที่ 1 ให้นายกิจ นายเดชาและนายเจริญเป็นผู้เช่าที่ดินที่เกิดเหตุโดยมีข้อตกลงว่าผู้เช่าที่ดินที่เกิดเหตุจะต้องออกไปจากที่ดินภายในเดือนสิงหาคม 2533 วันที่ 26 สิงหาคม 2533 จำเลยที่ 1 ได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอสนทราย เกี่ยวกับรายละเอียดดังกล่าวเพื่อจะคัดรายงานประจำวันข้อความที่แจ้งนั้นไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทราบจำเลยที่ 1 จำเป็นต้องใช้ที่ดินดังกล่าวปรากฏตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมาย ล.13 หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ได้แจ้งนายจรัสเข้าไปดำเนินการไถปรับที่ดินที่เกิดเหตุโดยมีค่าจ้าง 15,000 บาท เมื่อดำเนินการไถตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2533 จนถึง 6 กันยายน 2533 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไถที่ดินทั้งหมดเว้นไว้เฉพาะเนื้อที่ที่มีการปลูกมันแกวจำนวนประมาณ 4 ไร่ ซึ่งให้รอไว้ก่อนเพื่อหาตัวเจ้าของผู้ปลูกมันแกวรายละเอียดการจ้างเหมา ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.14 และ ล.15 ต่อมาวันที่ 11 กันยายน 2533 นายมนัสโทรศัพท์ไปบอกจำเลยที่ 1 ว่ามีผู้มาปักเสารั้วและปลูกกระดือบจำนวน 3 หลัง และ

ขึ้นโครงไม้รวกเล็ก ๆ บริเวณที่เกิดเหตุ จำเลยที่ 1 จึงตามกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกิดเหตุ มาดำเนินการปิดป้ายประกาศที่เสาหัวแจ้งให้ผู้ทำไร่และปลูกกระต๊อบมาแสดงตัวที่บ้านจำเลย ที่ 2 ซึ่งเป็นกำนันมีจะนั้นจะดำเนินการทันที ปรากฏตามภาพถ่ายป้ายที่ติดอยู่ในที่ดินหมายเลข 16 หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 กลับมาดูที่เกิดเหตุพร้อมกับพันตำรวจโทสุนทร ศรีทอง ในวันที่ 18 กันยายน 2533 จำเลยที่ 1 แจ้งต่อพันตำรวจโทสุนทรว่า จำเลยที่ 1 ไม่อาจดำเนินการใด ๆ ในที่ดินเกิดเหตุได้เนื่องจากไม่ทราบว่าผู้ปลูกกระต๊อบและล้อมรั้วไว้เป็นผู้ใด พันตำรวจโทสุนทรบอกจำเลยที่ 1 ว่าที่ดินเป็นของจำเลยที่ 1 อยู่แล้ว จำเลยที่ 1 ย่อมดำเนินการใด ๆ ได้ต่อมาในวันที่ 19

กันยายน 2533 ซึ่งครบกำหนดตามประกาศที่จำเลยที่ 1 ติดไว้ก็ยังไม่มียุคคลใดแสดงตัวเป็นเจ้าของ จำเลยที่ 1 จึงให้ผู้ขับรถแทรกเตอร์ของกลางไถที่ดินที่เกิดเหตุ คำเบิกความของจำเลยที่ 1 มีเอกสารประกอบและมีจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกำนันท้องที่และนายมนัสผู้ดูแลที่ดินของจำเลยที่ 1 เบิกความสนับสนุนจึงน่าเชื่อว่าเป็นจริงตามนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า รูปคดีฟังได้ว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิใช้สอยติดตามและเอาคืนในฐานะของเจ้าของทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 โดยจำเลยที่ 1 รื้อถอนทรัพย์สินของโจทก์รวมทั้งห้าที่ได้นำเข้ามาไว้ในที่ดินของจำเลยที่ 1 โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมายอันเป็นการขัดขวางการใช้ทรัพย์สินของจำเลย การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการใช้สิทธิของเจ้าของทรัพย์สินตามสมควรแก่พฤติการณ์ การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงไม่มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์สินดังที่โจทก์ฟ้องที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 นั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ฎีกาโจทก์และโจทก์รวมทั้งห้าฟังไม่ขึ้นแต่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายืน ตามศาลชั้นต้นในส่วนที่ให้รับของกลางนั้น เมื่อฟังว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองไม่มีความผิดตามฟ้องแล้ว ของกลางจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดไม่อาจริบได้ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รับของกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค 2

(มีพยาน โปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>